



P U T U S A N

Nomor 3514 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDI SUMARTONO BHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau, KM 110, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, (alamat sesuai KTP) Jalan Danau Gab. RT005, Desa Long Iram, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **H. MUKIDUN** (Suami dari Alm. Siti Chotijah), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Nomor 50, RT012/RW003, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT KALTIM PRIMA COAL, yang diwakili oleh Direktur, Ashok Mitra, berkedudukan di M1 Building Mine Site, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau Kantor Pusat di Bakrie Tower 15th floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adri Kurnia, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb., dan kawan-kawan, beralamat di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil / moriil sebesar Rp39.750.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libele*);
- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sgt., tanggal 24 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 62/PDT/2022/PT SMR., tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sgt *juncto* Nomor 62/PDT/2022/PT SMR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sgt., tanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 62/PDT/2022/PT SMR., serta mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil/moril sebesar Rp39.750.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar selueuh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2022, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat memperoleh lahan yang menjadi objek sengketa dari kelompok Tani TIMBA sebagai penjual lahan objek sengketa yang belum bersertifikat, dan dalam mendapatkan tanah objek sengketa Tergugat melalui proses

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identifikasi dan inventarisasi dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan dan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka dengan tidak ditariknya Tim Pembebasan Lahan Kabupaten Kutai Timur dan beberapa kelompok tani yang lahannya telah dibebaskan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EDI SUMARTONO BAHRUDIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. EDI SUMARTONO BAHRUDIN, 2. H. MUKIDUN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3514 K/Pdt/2023